

Schutz vor homofeindlicher Gewalt Noch 2022 erklärte ein Richter einem schwulen Geflüchteten aus Algerien, er könne dort ja diskret leben. Nun wurde er doch als....

Schutz vor homofeindlicher Gewalt; Noch 2022 erklärte ein Richter einem schwulen Geflüchteten aus Algerien, er könne dort ja diskret leben. Nun wurde er doch als Flüchtling anerkannt

taz, die tageszeitung

Montag 16. Januar 2023

Copyright 2023 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 631 words

Byline: Christoph Schmidt-Lunau

Highlight: Noch 2022 erklärte ein Richter einem schwulen Geflüchteten aus Algerien, er könne dort ja diskret leben. Nun wurde er doch als Flüchtling anerkannt

Body

Von Christoph Schmidt-Lunau

Drei lange Jahre hat Abdelkarim Bendjeriou-Sedjerari darum gekämpft, in Deutschland bleiben zu dürfen. In seinem Heimatland Algerien drohten ihm als offen homosexuell lebendem Mann Gewalt und Verfolgung, so hat er immer wieder beteuert, in den Anhörungen der Ausländerbehörden, auf CSD-Podien und nicht zuletzt vor Verwaltungsgerichten. Jetzt endlich, nach zwei verlorenen Gerichtsprozessen, kann er feiern.

Der 35-jährige Algerier darf bleiben: Menschen, denen aufgrund ihrer queeren Identität in ihrem Herkunftsland Verfolgung droht, dürfen nicht länger abgeschoben werden. Die Behörden müssen nun immer davon ausgehen, dass die sexuelle Orientierung offen gelebt wird und dürfen nicht mehr auf ein diskretes Leben verweisen.

Mit der entsprechenden Anweisung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) habe Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Oktober einen Paradigmenwechsel eingeleitet, freut sich Patrick Dörr vom Vorstand des Lesben- und Schwulenverbands. Seit Jahren setzt sich der LSVD für die Rechte queerer Flüchtlinge ein.

Mitte Dezember hatte Bendjeriou-Sedjerari überraschend eine Einladung zu einer erneuten Anhörung in der Bamf-Außenstelle erhalten. Ich war hin- und hergerissen, sagt er. Umso größer war letztlich die Freude: Ich habe einen Luftsprung gemacht, beschreibt Bendjeriou-Sedjerari am Telefon den Moment, als er den positiven Asylbescheid in Händen hielt.

Im August letzten Jahres hatten ihn nach der Verhandlung im Verwaltungsgericht Frankfurt noch Freunde trösten müssen. Richter Andreas Gegenwart hatte ihm auch in zweiter Instanz Schutz in Deutschland abgesprochen. Derselbe Richter hatte ihm in der ersten Instanz vorgeschlagen, in Algerien ein diskretes und unauffälliges Leben zu führen, um Gewalt und Verfolgung zu entgehen.

Schutz vor homofeindlicher Gewalt Noch 2022 erklärte ein Richter einem schwulen Geflüchteten aus Algerien, er könne dort ja diskret leben. Nun wurde er doch als....

Im Berufungsurteil blieb er bei dieser Haltung, obwohl ihm Fälle von Verfolgung Homosexueller in Algerien vorgelegt worden waren: Der Verzicht auf Umarmungen und Küsse in der Öffentlichkeit , bewege sich unterhalb dessen, was flüchtlingsrechtlich relevant ist , so Richter Gegenwart und: Die öffentliche Zurschaustellung von Zuneigungen (sei in Algerien) auch unter heterosexuellen Paaren unüblich und verpönt.

In der Vergangenheit wurde durch die Anwendung dieser Diskretions-prognosen unzähligen Asylsuchenden ihr Recht auf ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung abgesprochen , stellt Patrick Dörr vom LSVD fest; auf ihrer Grundlage sollten Asylsuchende in die schlimmsten Verfolgerstaaten wie Pakistan, Irak und Iran abgeschoben werden.

Der Frankfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori ist zufrieden. Ich bin dankbar, dass Nancy Fae-ser diesen Fall zum Anlass genommen hat, um eine unmenschliche Praxis durch eine neue Dienstanweisung an das Bamf zu beenden , sagt der Politiker der taz. Er hatte sich bei Faeser für Abdelkarim Bendjeriou-Sedjerari eingesetzt.

Schon erste Korrekturen

In elf Fällen habe die neue Linie bereits zu Korrekturen von Entscheidungen geführt, sagt Knud Wechterstein von der Aids-Hilfe, die queere Flüchtlinge berät und begleitet. Achtmal direkt nach Anhörungen in der Gießener Außenstelle des Bamf, dreimal vor Gericht.

Bendjeriou-Sedjerari ist vor allem erleichtert. Die Party aber werde nachgeholt: Noch habe ich so viel mit meinem Umzug zu tun. Gerade ist er aus einer Unterkunft nur für queere Geflüchtete aus- und zu einer älteren Dame unters Dach gezogen. In Frankfurt absolviert er eine Ausbildung zum Elektriker.

Ich freue mich auf alles, auf den Frühling und vor allem, dass ich jetzt endlich mit meinem Freund reisen kann, das war bis jetzt nicht möglich , sagt er. Als mögliches Urlaubsziel nennt er die Kanaren die Inseln vor der Küste seines Heimatlands Algeriens, dem er als schwuler Mann den Rücken kehren musste.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (95%); LGBTQ+ PERSONEN (93%); RICHTER (91%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GERICHTSHÖFE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITIK (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (88%); POLITISCHE PARTEIEN (88%); BEWILLIGUNGEN (78%); EINWANDERUNG (78%); VORSTÄNDE & AUFSICHTSRÄTE (78%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (77%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (76%); DEUTSCHER BUNDESTAG (74%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (68%); AIDS & HIV (50%)

Geographic: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (56%); ALGERIEN (91%); DEUTSCHLAND (73%); IRAK (72%); PAKISTAN (58%)

Load-Date: January 15, 2023